

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2057/2535

นางสมจิตร แก้วทองหรือสาบุญดี

โจทก์

นางสังวาลย์ ชาวสวนหรือแก้วบุญดี

จำเลย

นางสังวาลย์ ชาวสวนหรือแก้วบุญดี

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน แต่ถ้าหากศาลฎีกาจะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับก็ขอได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินระงับการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทด้วย (อันดับ 90)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1498 ตั้งอยู่ตำบลโนนทองกิ่งอำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเนื้อที่ 24 ไร่ 20 ตารางวา ให้โจทก์ 1 ใน 3 ส่วนส่วนละเท่า ๆ กัน หากจำเลย ไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษานี้แสดงแทนเจตนาของจำเลย คำขออื่นนอกจากนี้ไม่จำต้องมีคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83,82)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยเคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ 67) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ